

1500969-30.2020.8.26.0457
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rafael Pinheiro Guarisco
Comarca: Pirassununga
Foro: Foro de Pirassununga
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 09/02/2022
... 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. Recurso ministerial. Mérito não contestado. DOSIMETRIA. Manutenção das penas relativas ao tráfico e associação. Afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, no tocante ao crime de disparo de arma de fogo. Penas elevadas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pirassununga
Foro de Pirassununga
3ª Vara
Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga - SP - cep 13631-903
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500969-30.2020.8.26.0457 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500969-30.2020.8.26.0457
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pinheiro Guarisco

Vistos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA objetivando a sua condenação nas penas prescritas ao artigo 155, §4º, inciso II, escalada, do Código Penal Brasileiro.

Como fundamento de sua pretensão, sustenta que no dia 03 de abril de 2020, no período compreendido entre as 16h e 23h, na rua São João, nº 3648, bairro Jardim Santa Rita, nesta cidade e Comarca de Pirassununga, o réu Roberto Aparecido de Oliveira - vulgo Robertinho, teria subtraído, para si, mediante escalada, coisas alheias móveis consistentes um brinquedo de montar, em forma de helicóptero, marca

Lego, um notebook, Sony/Vaio, cor branco e seu respectivo mouse, um Gamepad, bem como uma pistola, marca Taurus, nº SBW97542, calibre 40 e dezesseis cartuchos íntegros de sua correspondente munição de propriedade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coisas pertencentes à vítima André Ricardo Carvalho Pereira.

Instruída com o Inquérito Policial nº 2215728-24.2020.070814, a denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2021, fl. 67, o réu citado pessoalmente, fl. 120, oferecendo resposta à acusação, fls. 123/126.

Na instrução oral, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum e, ao final, o foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais por debates orais.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto que a defesa pleiteou pela condenação do réu no mínimo legal, eis que confessou a prática delitiva motivada por sua dependência química.

É o relatório. Fundamento para, ao final, decidir.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, pelo Laudo Pericial de exame local de fls. 07/15, pelo Laudo Pericial de apreensão de objeto de fls. 31/34, pelo Auto de Avaliação de fls. 55/56, e pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, resta incontroversa diante dos depoimentos da vítima e testemunha, ouvidas em sede policial e reinquiridas em juízo, além da própria confissão do acusado.

André Ricardo Carvalho Pereira, vítima, repetiu em juízo a narrativa que já havia apresentado à autoridade policial. Disse que na data dos fatos houve um almoço na casa do declarante onde ali estiveram alguns parentes até por volta das 16 horas, quando o declarante saiu para ir até o clube e por volta das 17h40min recebeu uma ligação de sua esposa que pediu para que retornasse para casa, o que fez. Ao chegar em casa, constatou que sua mochila que usa para o trabalho, na qual estava sua arma, seu notebook e um Gamepad, haviam sido subtraídos. Depois dos fatos, identificou que a cerca elétrica dos fundos da casa estava danificada e na parede havia marcas de pé. Alguns dias após o registro da ocorrência, a arma e munições do declarante foram localizadas na cidade de Porto Ferreira, durante o esclarecimento de um homicídio, ainda encontrando-se sob custódia da polícia daquela cidade.

Edson Francisco da Silva, policial militar, contou em juízo que estava serviço com o PM Frederico tendo sido acionados para realizar uma operação saturação com o apoio da Polícia Militar Rodoviária a fim de localizarem a arma de fogo do Policial Militar Rodoviário 1º Sgt André, subtraída de sua residência. Populares informaram que a arma estaria na posse do réu, conhecido como Robertinho. Foram até a casa do acusado e o encontraram na frente do portão. Ao avistar a viatura, ele tentou se desvencilhar dos policiais, mas acabou abordado. Indagado sobre os fatos, Roberto confessou a prática do furto e revelou o modo de execução: estava passando em frente à residência da vítima e viu a janela aberta. Escalando o muro lateral, adentrou a residência e pegou duas mochilas pretas, estando uma delas a arma de fogo PT.40. Ainda segundo o réu, ele teria trocado a arma de fogo com a pessoa de Renê Oliva Damasceno, pessoa conhecida dos meios policiais, por 20 gramas de crack. Posteriormente, a arma acabou localizada na cidade de Porto Ferreira, depois de ter sido utilizada para a prática de outros crimes, inclusive um homicídio.

Interrogado, o réu confessou integralmente a prática delitiva, dizendo ter escalado o muro para ter acesso ao cômodo onde estavam os objetos subtraídos.

Provas, portanto, materialidade e autoria, o comportamento do acusado amolda-se

ao fato típico descrito no art. 155, §4º, inciso II, escalada, do Código Penal Brasileiro.

E não demonstrada nenhuma excludente, a conduta inicialmente típica revelou-se também ilícita e culpável.

Na primeira fase, observo que o réu possui diversos antecedentes em crimes patrimoniais, inclusive por roubo com emprego de arma de fogo, fatores que permitem exasperar sua pena em 1/4.

Assim, fixo sua pena-base em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, verifico pela certidão de fls. 74/81, proc nº 0000495-51.2011.8.26.0457, que o réu é reincidente e, ainda que tenha confessado o crime, prevalece a reincidência, na forma do art. 67, do CP.

Sobre o tema,

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. I - Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão parcial de um dos réus e depoimento do guarda municipal. Fios e ferramentas apreendidos em poder dos furtadores. Réus cientes de que o material não estava abandonado. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela. II - Penas. Manutenção. Existindo mais de uma condenação definitiva transitada em julgado, com força para gerar reincidência, é possível reconhecer uma delas como circunstância agravante genérica de pena e, a outra, como Maus Antecedentes, quando do exame das circunstâncias judiciais, na primeira operação de dosimetria da pena, sem que isso importe em bis in idem. Impossibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Preponderância da primeira e parcialidade da confissão. III - Regime prisional mantido no semiaberto. Réus reincidentes. Detração penal. Não cabimento. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1503686-69.2020.8.26.0536; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. Recurso ministerial. Mérito não contestado. DOSIMETRIA. Manutenção das penas relativas ao tráfico e associação. Afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, no tocante ao crime de disparo de arma de fogo. Penas elevadas. Regime fechado preservado. PROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 1500142-12.2021.8.26.0157; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 02/02/2022)

Desta forma, exaspero novamente a pena, agora em mais 1/6, chegando-se ao patamar de 02 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa, pena-definitiva.

Em virtude dos Maus Antecedentes somados à reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, único adequado à prevenção e repressão do delito, com base no art. 33, §3º, do CP, capaz de conter a senda criminosa do réu.

A propósito,

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVOS. Ministério Público. Pretendido o aumento da pena de Juliano pelos Maus Antecedentes e reincidência, além da fixação de regime fechado. Cabimento. Observadas as condenações de fls. 127, verifica-se o Mau Antecedente (nº 700075-18.2011). Acréscimo efetivado. Outra condenação determinando

reincidência (nº 7001294-23.2011). Aumento na fase adequada. Pelo mau antecedente e pela reincidência, imprescindível o regime fechado para início de cumprimento da pena, único adequado à prevenção e repressão do delito, com base no art. 33, §3º, do CP, capaz de conter a senda criminosa do réu. Juliano e Mauricio. Pretendidas as absolvições por insuficiência probatória e inexistência de autoria. Descabimento. Crime e autorias sobejamente evidenciados pelas declarações da vítima e relatos da testemunha, além das gravações realizadas pelas câmeras de segurança do prédio, além da confissão de Juliano perante o ofendido e o porteiro do condomínio, não apresentando nenhuma prova ou motivo contra eles. Condenações mantidas. Negado provimento aos apelos dos réus e dado provimento ao reclamo ministerial. (TJSP; Apelação Criminal 0008456-81.2017.8.26.0344; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 08/02/2022)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa, fixados no mínimo legal, em regime inicial fechado.

O réu responde ao processo solto e não sobrevivendo motivos à cassação de sua liberdade pode assim permanecer até que inicie o cumprimento da pena.

Custas ex lege. Transitada em julgado, lance-se anotação sobre a condenação e comunique-se ao IIRGD e Justiça Eleitoral.

Publique-se. Intime-se.

Pirassununga, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA